

1503613-36.2022.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... com a excludente da qualificadora" (cf. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2ª. Ed. Forense, 1995, cap. XLIV, nº 6, págs. 455-6).

Mas na filmagem do roubo (fls. 68), é possível também ver que um dos assaltantes estava armado e usou este instrumento para golpear a cabeça da vítima.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos - SP - cep 13560-648

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503613-36.2022.8.26.0566 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503613-36.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE GONÇALVES FERNANDES e outro

VISTOS

ALEXANDRE GONÇALVES FERNANDES (RG 45.527.038) e BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS (RG 45.911.923), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, porque no dia 21 de julho de 2022, por volta das 17h20, na Rua Luiz Procópio de Araújo Ferraz, defronte ao numeral 1000, bairro Santa Felícia, nesta cidade e comarca de São Carlos, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda CG 150 Titan, placas BYV3096, avaliados em R\$ 9.080,00 (nove mil e oitenta reais), tendo como vítima Cassia Andressa Quirino de Paula (cf. boletim de ocorrência de fls. 17/19, auto de reconhecimento pessoal a fls. 37, auto de avaliação de fls. 41, relatório de investigação a fls. 42/47, laudo de exame de corpo de delito a fls. 48/49, 60 e 68).

Consoante apurado, a vítima estacionou sua motocicleta Honda CG 150 Titan, placas BYV3096, defronte a EMEB Angelina Dagnone de Melo, para aguardar o seu namorado, que é funcionário da instituição de ensino. Logo em seguida, os denunciados avistaram a vítima parada naquele local e decidiram subtrair a motocicleta dela, abordando-a. O denunciado BRUNO anunciou o assalto empunhando um revólver prateado, ameaçando-a e exigiu que ela lhe entregasse os seus pertences, dizendo-lhe "para e me dá tudo" e "não faz nada". Enquanto a vítima ia descendo da motocicleta, o denunciado BRUNO a puxou, utilizando-se de extrema violência, e

passou a agredi-la com coronhadas na cabeça e na face, fazendo-a cair ao solo. Nesse ínterim, o denunciado ALEXANDRE assumiu o volante da motocicleta, ao passo que BRUNO montou no banco traseiro e eles se evadiram, consumando o roubo, levando, ainda, o capacete da vítima. Em decorrência das agressões, a vítima suportou lesões corporais de natureza leve, consistente em ferimento corto-contuso, horizontal, com três pontos de sutura, no centro da região occipital, conforme descrito no laudo de fls. 48/49.

Recebida a denúncia (fls. 75), os réus foram citados (Bruno fls. 87) e (Alexandre fls. 89) e responderam a acusação através da Defensoria Pública (fls. 122/130). Sem motivos para a absolvição sumária designou-se audiência de instrução e julgamento realizada nesta data, quando foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, sendo o réu Bruno interrogado (fls. 157/158). Nos debates o dr. Promotor de Justiça opinou pela condenação, nos termos da denúncia. A Defesa, preliminarmente, alegou cerceamento de Defesa em relação ao réu Bruno por ter sido indeferido pedido de oitiva da mulher deste com objetivo de provar que o casal estava convivendo na mesma casa. No mérito pugnou pela absolvição dos réus por insuficiência de provas ressaltando que a apreensão ocorrida na residência de Alexandre, quando foram localizadas partes da motocicleta e o capacete, objetos do roubo, houve violação do domicílio, o que invalida esta prova (fls. 157).

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não procede. Com efeito, a Defesa, após a instrução, desejou inquirir a companheira do réu, cujo pedido foi indeferido por este juízo (fls. 158).

De fato, trata-se de depoimento que não traz importância alguma para o julgamento. Primeiro que se trata de testemunha que mantém relacionamento íntimo com o réu, que seria ouvida em declarações, sem o compromisso legal, cujo testemunho não pode ser considerado isento de parcialidade. Em segundo lugar, a pretensão de sua oitiva, para provar que o réu convivia com ela na data do crime, não afastaria a possibilidade dele de ter cometido o delito. Prova de pouca ou nenhuma relevância para comprovar a inocência do acusado.

Examinando o mérito, está comprovado que houve o roubo. A vítima chegou ao local onde foi atacada com sua motocicleta e permaneceu no veículo aguardando o namorado. Dois indivíduos se aproximaram, um deles, portando arma de fogo, foi logo exigindo a sua saída da motocicleta para o outro assumi-la. Chegou a ser agredida por aquele que a abordou, fugindo os dois em seguida com a motocicleta. O roubo foi filmado por câmara de vigilância que havia nas imediações, estando a filmagem no link de fls. 68 e retratada nas fotos de fls. 42/47.

A autoria foi esclarecida porque policiais militares encontraram o réu Bruno na companhia do corréu Alexandre em um bar, constatando que aquele era pessoa procurada. Com conhecimento do roubo e que os abordados tinham semelhança com os roubadores, foram até a casa de Alexandre, que morava nas imediações, em cujo local Bruno também estava ficando, para pegar documentos. Ali localizaram peças de uma motocicleta, como também um capacete, além de uma arma, recebendo Alexandre voz de prisão por este fato (fls. 6/8).

A vítima, que já tinha antes reconhecido o réu Bruno Henrique dos Santos na Delegacia de Polícia através de exame de várias fotos (fls. 11/13), com a detenção dos réus, foi chamada novamente à Delegacia de Polícia e desta vez os reconheceu pessoalmente, como também o capacete e as peças de motocicleta que tinham sido apreendidas na casa de Alexandre (fls. 19, 24, 28/31 e 37).

A Defesa pugnou pela nulidade da apreensão dos objetos porque acontecida com violação do domicílio.

De fato os policiais não tinham autorização judicial para a diligência acontecida, que resultou na apreensão de parte dos bens roubados.

O ingresso de policiais em domicílio alheio para efetuar buscas, sem mandado judicial, constitui tema que vem gerando considerável repercussão na jurisprudência, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, que tem procurado balizar a realização dessas diligências, visando prevalecer o direito à inviolabilidade do domicílio.

Aqui os policiais justificaram que foram até a residência dos indivíduos (réus) abordados para pegar os documentos dos mesmos, quando localizaram os objetos e a arma, esta por indicação do próprio morador (Alexandre).

É certo que a apreensão de objeto de roubo em poder do agente constitui indício veemente de autoria, como aqui acontece. Mas como a apreensão pode ter acontecido ao arrepio da lei, porquanto não se tem como demonstrado que houve a anuência dos réus para o ingresso dos policiais no imóvel, essa prova (apreensão dos bens da vítima) não será considerada para justificar a condenação dos denunciados.

Sobra então, em amparo da pretensão punitiva, o reconhecimento feito pela vítima.

Como já afirmado, a vítima reconheceu o réu Bruno por fotografia e pessoalmente na Delegacia de Polícia, como também em juízo, de forma firme e categórica. Em relação a Alexandre, fez o reconhecimento dele pessoalmente na Delegacia de Polícia (fls. 28/31), reafirmado em Juízo, especialmente pelo detalhe das "orelhas de abano", demonstrando certeza.

O depoimento da vítima, que está gravado em vídeo/áudio, demonstra confiabilidade e revela a certeza da imputação feita aos réus.

A crítica que o defensor faz quanto à forma do reconhecimento feito na fase inquisitiva, pelo fato dos acusados terem sido mostrados sem a presença de outras pessoas, como também ter ocorrido reconhecimento anterior de Bruno por foto, não invalida a prova e nem compromete o seu resultado.

E como já dito, em Juízo a vítima reafirmou o reconhecimento feito no inquérito, atestando, com firmeza e demonstrando bastante certeza, que os réus foram os autores do roubo, informando do detalhe da orelha de Alexandre, situação possível de ser constatada na foto dele (fls. 30/31 e 33).

Não é possível que a vítima esteja mentindo ou se enganado na sua imputação.

Ninguém, em sã consciência, tem coragem de afirmação dessa natureza e gravidade sem a indispensável certeza. Jamais ela incriminaria gratuitamente os réus, pessoas que sequer conhecia, imputando-lhes falsamente a autoria do roubo, não fossem eles os autores.

Nada compromete a certeza revelada pela vítima, tampouco a alegação de que poderia ter sido induzida por policiais ao fazer o reconhecimento fotográfico de Bruno. Nesse reconhecimento não foi exibida apenas a foto deste réu, mas de outras pessoas, como se verifica no auto de fls. 12/13. Portanto, estamos longe de tratar-se de um reconhecimento falho e incapaz de permitir a condenação.

Não é demais apontar que a jurisprudência hoje dominante é no sentido de aceitar como única prova de autoria o reconhecimento feito pela vítima, a saber:

"A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo da realização do justo concreto" (Extinto TACrim/SP, apelação criminal nº 1.036.841-3 - Rel. Des. Renato Nalini).

"Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância" (JUTACRIM 91/407 E 86/433).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para rebustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A ponderação resulta no ato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (Rel. Almeida Braga, JUTACRIM 100/250).

E é oportuno mencionar que os réus foram encontrados juntos quando se deu a abordagem da polícia militar, sendo ainda cunhados na época, com informação de que

estavam morando na mesma casa, onde se deu ainda a localização de parte dos bens roubados.

E convém assinalar que no exame e valorização da prova o juiz é livre para formar o seu convencimento.

E sobre esse tema o Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão de lavra do sempre lembrado desembargador Jarbas Mazzoni: "Os julgadores, portanto, cômicos dessa realidade, não devem ficar subordinados a nenhum critério apriorístico ou formalista para a apuração da verdade substancial. Como reza a Exposição de Motivos que precede o Código de Processo Penal, 'o juiz está livre de preconceitos legais na aferição das provas'. O que importa, acima de tudo, é o seu livre convencimento" (RT 634/266).

A negativa pura e simples dos réus não tem força suficiente para superar a imputação que a vítima faz de serem eles os autores do roubo.

Tenho, pois, como demonstrada a autoria e desacreditar na sólida palavra da vítima, sem a indicação de motivo plausível, é menosprezar esta importante prova.

Assim, neste caso, diante dos elementos de prova que foram agregados e as circunstâncias apontadas, entendo existir certeza de serem os réus os autores do roubo perpetrado contra a vítima. E essa conclusão está longe de transferir o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Presentes as causas de aumento de pena. Houve o concurso de agentes porque os réus agiram em conjunto.

Igualmente a do emprego de arma de fogo. Muito embora não tenha sido localizada a arma do crime, a causa de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, está presente e incide na situação retratada nos autos.

O emprego de arma de fogo foi mencionado pela vítima, o que é suficiente para caracterizar essa causa de aumento de pena, não sendo necessário que haja a apreensão do instrumento intimidativo.

Nesse sentido, confira-se:

"Inafastável, pois, o decreto condenatório, e improcedente a tese invocada para atentar-se o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma. A lei processual não exige a apreensão da arma para caracterização da majorante prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do CP, que pode ser demonstrada por qualquer meio de prova jurisprudencial" (JUTACrim 89/443, 93/778; RT 672/379);

"Para a comprovação da qualificadora do emprego de arma no crime de roubo e de que se tratava de quadrilha armada, não é necessária a apreensão do armamento ou que se pesquise sua eficácia através de exame pericial, bastando, tão-somente, as declarações das vítimas quanto à utilização de artefatos na perpetração dos crimes e da sua aptidão para intimidação" (TJSP Rev. Rel. Hélio de Freitas j.29.06.1999 RT 769/560).

"Em sede do delito de roubo, para reconhecimento da qualificadora de uso de arma, é desnecessária a sua apreensão, sendo suficiente que a sua utilização encontre fundamento nos informes da vítima" (TACrimSP Ap. Rel. Cláudio Caldeira j. 06.11.1996).

"Desnecessidade de apreensão das armas para o reconhecimento da qualificadora do item I, § 2.º, art.157, CP, porque a arma não é corpo de delito sobre o qual deva recair prova de perícia" (TACrimSP AC Rel. Ricardo Dipp j. 01.06.1999).

"No roubo qualificado pelo emprego de arma, não se exige para a configuração da qualificadora a apreensão do instrumento, bastando a palavra da vítima afirmando sua utilização para se ter como certa tal circunstância (TACRIM -SP, 4ª Câmara, Ac. 1.404.703/2, Rel. Devienne Ferraz - RJD 68/186). No mesmo sentido: JUTACIM 93/378; RJD 70/159, 69/151, 66/131, 63/266, 62/121, 60/104, etc.

Igualmente a doutrina: "Exigir, como prova da existência da arma, sua apreensão e exame seria consagrar uma absurda e indevida exceção ao brocardo segundo o qual ninguém pode tirar vantagem de sua própria torpeza: bastaria o réu fugir com a arma ou, de qualquer modo, dar sumiço nela, para beneficiar-se com a excludente da

qualificadora" (cf. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2ª. Ed. Forense, 1995, cap. XLIV, nº 6, págs. 455-6).

Mas na filmagem do roubo (fls. 68), é possível também ver que um dos assaltantes estava armado e usou este instrumento para golpear a cabeça da vítima.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para impor pena aos réus. Observando todos os elementos que formam os artigos 59 e 60, do Código Penal, para o réu Alexandre, que é primário e atuou como coadjuvante apenas, estabeleço a pena-base no mínimo, ou seja, em quatro anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo. Já para Bruno, que impôs à vítima agressão gratuita e que choca ao ver o vídeo, tornando mais elevada a culpabilidade e reprovação de sua conduta, como também os maus antecedentes por contar com condenação por furto e receptação (fls. 113/114 – processos 5866-18 e 5473-55), delibero estabelecer a pena-base um pouco acima do mínimo, ou seja, em quatro anos e seis meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor mínimo.

Na segunda fase, sem alteração para Alexandre, por inexistir circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em relação a Bruno, inexistindo atenuante e presente a agravante da reincidência (fls. 114/115, processo 11576-82), não utilizado na primeira fase, imponho o acréscimo de um sexto, resultando 6 anos e oito meses de reclusão e 11 dias-multa.

Por último, na terceira fase, presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2ª-A, I, do CP), e sendo esta mais grave que a do concurso de agentes e observando a regra do artigo 68, § único, do Código Penal, imponho o acréscimo de dois terços (2/3), tornando definitiva a pena de Bruno em 8 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias-multa e a de Alexandre em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Condeno, pois, BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, à pena de oito (8) anos e nove (9) meses de reclusão e 18 dias-multa, no valor mínimo, e ALEXANDRE GONÇALVES FERNANDES à pena de seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e 16 dias-multa, no valor mínimo, por terem transgredido o artigo 157, § 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Iniciarão o cumprimento da pena no regime fechado, aqui considerando que a pena de Bruno ultrapassa oito anos (artigo 33, § 2º, "a", do CP) e a de Alexandre, mesmo sendo inferior, não poderia ser outro regime porquanto pela natureza do crime cometido, que revelou frieza e audácia dos agentes pela forma como atacaram a vítima, com prática de agressão desnecessária, causando-lhe sofrimento físico e psicológico, não sendo merecedor do regime intermediário, devendo também iniciar o cumprimento da pena no regime mais rígido.

Ficam desobrigados do pagamento da taxa judiciária por serem beneficiados da assistência judiciária gratuita (fls. 370).

Analisando agora o pedido de prisão preventiva que foi formulado nos autos pelo Ministério Público (fls.69/70), é caso de acolhimento.

O crime pelo qual foram denunciados tem previsão de pena superior a quatro anos e, além disso, os réus já estão condenados. Bruno encontra-se preso por outro processo, demonstrando que continuou delinquindo e Alexandre ausentou-se do processo, colocando-se em lugar ignorado (fls. 156), dando mostras da intenção de comprometer a aplicação da lei penal e frustrar a execução da pena. Em liberdade poderão continuar delinquindo, além de colocar em risco o cumprimento da pena. Medidas cautelares previstas na legislação processual não se mostram suficientes para evitar fuga, inviabilizando a execução da pena aqui imposta.

Assim, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva dos réus BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS e ALEXANDRE GONÇALVES FERNANDES, expedindo-se contra os mesmos o respectivo mandado de prisão.
P. I. C.

São Carlos, 02 de dezembro de 2022.

ANTONIO BENEDITO MORELLO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA